



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

REGISTRO GENERALE N. 1358 del 25/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 256 del 25/08/2026

PROPOSTA N. 2376 del 25/08/2026

OGGETTO: Appalto per la gestione asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento", "Via Giovanni XXIII" CUP C84D25002060004. Presa d'atto Determinazione Dirigenziale R.G. 2766 del 24.08.26 della Stazione Appaltante Metropolitana di Reggio Calabria

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che:

- con Determinazione della Stazione Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 2692 del 07/08/2026 è stata disposta l'aggiudicazione efficace dei tre lotti della procedura di gara indetta per conto del Comune di Lamezia Terme, relativa all'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento" e "Via Giovanni XXIII", per la durata di anni tre, in favore del R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride (capogruppo/ausiliata) – Associazione Centro Nascita Montessori (mandante) – Parsifal – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Coop. Sociale (ausiliaria);
- con Determinazione Dirigenziale R.S. 245 del 13/08/2026 R.G. 1308 del 13/08/2026 si è proceduto a prendere atto della Determinazione succitata;

Vista la determinazione Stazione Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 2766 del 24/08/2026, avente ad oggetto l'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione dei Lotti 1, 2 e 3, con la quale, all'esito di ulteriori verifiche resesi necessarie, è stata confermata e integrata l'aggiudicazione efficace già disposta con determinazione R.G. n. 2692 del 07/08/2026, senza modifica del soggetto aggiudicatario né dell'oggetto dell'affidamento;

Dato atto che:

- la predetta determinazione Stazione Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria è stata trasmessa al Comune di Lamezia Terme per gli adempimenti di competenza dell'Ente;
- l'integrazione intervenuta non incide sull'individuazione del soggetto aggiudicatario, sull'oggetto dell'affidamento o sugli altri elementi sostanziali della precedente aggiudicazione, limitandosi a confermare e integrare l'efficacia della medesima a seguito dell'ulteriore verifica dei requisiti;

Considerato che, in conseguenza della comunicazione dell'integrazione dell'efficacia dell'aggiudicazione, i termini previsti dalla normativa vigente per la stipulazione del contratto devono essere computati con riferimento alla predetta comunicazione;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto della Determinazione della Stazione Appaltante Metropolitana R.G. n. 2766 del 24/08/2026 dando atto dell'integrazione alla precedente aggiudicazione già efficace e dei conseguenti termini per la stipulazione del contratto;

Ritenuta altresì, l'inesistenza di posizione di conflitto anche potenziale del Dirigente e del Responsabile del procedimento/istruttoria la cui veridicità si attesta con la sottoscrizione del presente provvedimento, di cui all'art. 6 bis della Legge 241/90 come introdotto dalla legge anticorruzione 190/2012;

Verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

Verificata ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo- contabile di cui all'art. 147 bis comma 1 del TUEL, approvato con D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del Dirigente/Responsabile del Servizio;

Visti:

- la Delibera di Giunta Comunale numero 197 del 06/06/2025 di approvazione del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione PIAO 2025/2027, modificato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 29/08/2025;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 15/04/2026 con la quale è stato approvato il DUP 2026-2028;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 15/04/2026 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2026-2028;
- la Deliberazione di Giunta Comunale numero 149 del 22/05/2026 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 20/07/2026, di approvazione del rendiconto 2025;
- il D. Lgs. n. 267/2000;
- la L. 241/1990;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il vigente Regolamento di funzionamento degli Uffici e dei Servizi;

PROPONE L'ADOZIONE DEL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Per le motivazioni di cui in premessa, integralmente richiamate per costituire parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione:

- **di prendere atto,** per le motivazioni espresse in premessa, della determinazione della Stazione Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 2766 del 24/08/2026, con la quale è stata integrata e confermata l'efficacia

dell'aggiudicazione dei Lotti 1, 2 e 3, relativa alla procedura per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento" e "Via Giovanni XXIII";

- **di dare atto che** la predetta determinazione costituisce integrazione e conferma dell'aggiudicazione efficace già disposta con determinazione della Stazione Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 2692 del 07/08/2026 restando invariati l'oggetto dell'affidamento, i lotti aggiudicati e il soggetto aggiudicatario, individuato nel R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride – Associazione Centro Nascita Montessori – Parsifal – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Coop. Sociale;
- **di prendere atto che**, a seguito della comunicazione dell'integrazione dell'efficacia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, i termini previsti dalla normativa vigente per la stipulazione del contratto decorrono dalla predetta comunicazione;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto:**
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

di specificare che

- **il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet** in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81/2023;
- **il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;**

di disporre ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

Il sottoscritto Responsabile attesta, con la sottoscrizione del presente atto e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anti- corruzione, il rispetto della privacy, che consentono al Dirigente di assumere il presente provvedimento.

Dott.ssa Clementina Vesci

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93

IL DIRIGENTE

Vista la sopra esposta proposta;

Ritenendola meritevole di approvazione

Richiamato il decreto sindacale n. 22 del 8/05/2025 e successivo n. 25 del 17/06/2025 con il quale è stato conferito all'Avv. Stefania Petronio l'incarico ad interim di direzione del Settore Servizi alla Persona, conferimento confermato con decreto sindacale n. 32 del 15/09/2025 nonché le relative sostituzioni tra dirigenti con l'individuazione quale sostituto del Settore medesimo, l'avv. Alessandra Maria Elena Belvedere;

DETERMINA

- **di prendere atto**, per le motivazioni espresse in premessa, della determinazione della Stazione Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria – R.G. n. 2766 del 24/08/2026, con la quale è stata integrata e confermata l'efficacia dell'aggiudicazione dei Lotti 1, 2 e 3, relativa alla procedura per l'affidamento del servizio di gestione degli asili nido comunali "Via Conforti", "Via Spartivento" e "Via Giovanni XXIII";
- **di dare atto che** la predetta determinazione costituisce integrazione e conferma dell'aggiudicazione efficace già disposta con determinazione della Stazione Appaltante Metropolitana della Città Metropolitana di Reggio Calabria R.G. n. 2692 del 07/08/2026 restando invariati l'oggetto dell'affidamento, i lotti aggiudicati e il soggetto aggiudicatario, individuato nel R.T.I. Cooperativa Sociale Osiride – Associazione Centro Nascita Montessori – Parsifal – Consorzio di Cooperative Sociali – Società Coop. Sociale;
- **di prendere atto che**, a seguito della comunicazione dell'integrazione dell'efficacia ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. 36/2023, i termini previsti dalla normativa vigente per la stipulazione del contratto decorrono dalla predetta comunicazione;
- **di attestare** ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa contabile di cui all'art. 147-bis comma 1 del d.lgs. n° 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
- **di dare atto:**
 - che è stata verificata l'inesistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del sottoscritto responsabile del procedimento e del Dirigente, di cui all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dalla legge anti corruzione n.190/2010;
 - che è stata verificata l'assenza di vincoli di parentela con il destinatario del provvedimento ai sensi del combinato disposto dell'art.1, comma 9, lett. e) della legge 190/2012 e dell'art.6 D.P.R. 62/2013, nonché del Codice di comportamento integrativo comunale;

di specificare che

- **il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella** sezione internet in Amministrazione trasparente ai sensi del D.lgs. 33/2013, del DPR n. 62/2013, come modificato dal DPR N. 81/2023;
- il presente atto è adottato nel rispetto del vigente PIAO 2025/2027;

di disporre ai fini della pubblicità legale, la pubblicazione del presente atto sul sito del Comune di Lamezia Terme alla sezione all'albo pretorio on-line.

in sostituzione
Il Dirigente
avv. Alessandra Maria Elena Belvedere

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente Sostituto, ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni, in ordine alla proposta n.ro 2376 del 25/08/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Lamezia Terme, lì 25/08/2026

Il Dirigente Sostituto

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Avv. BELVEDERE ALESSANDRA